



INDOKOLÁSOK TÁRA

73. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE
2026. szeptember 21., hétfő

Tartalomjegyzék

II. Törvényekhez tartozó indokolások

Végso előterjesztői indokolás az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2026. évi L. törvényhez	656
Végso előterjesztői indokolás az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2026. évi LI. törvényhez	657
Végso előterjesztői indokolás a Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi LII. törvényhez	660
Végso előterjesztői indokolás az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2026. évi LIII. törvényhez	662
Végso előterjesztői indokolás az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2025. évi LXXXIII. törvény, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú törvényeknek a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását és jogharmonizációt célzó módosításáról szóló 2025. évi XCIV. törvény módosításáról szóló 2026. évi LIV. törvényhez	669

III. Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végso előterjesztői indokolás a dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek támogatásáról szóló 146/2026. (IX. 18.) Korm. rendelethez	671
Végso előterjesztői indokolás a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2026. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásról szóló 151/2026. (IX. 18.) Korm. rendelethez	671
Végso előterjesztői indokolás az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2026. (IX. 18.) Korm. rendelethez	672
Végso előterjesztői indokolás a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 153/2026. (IX. 18.) Korm. rendelethez	672

II. Törvényekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás

az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2026. évi L. törvényhez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A törvény az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza. A törvénymódosítás a dohánygyártmányok jövedéki adómértékét termék kategóriánként differenciált mértékben emeli.

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

A rendelkezés megteremti a Magyar Államkincstár számára az adatkezelés módját, és a célhoz kötöttség és a személyes adatok garanciális védelme érdekében rögzíti az adatkezelés korlátait is.

2. §

Az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel külön jogszabály alapján nyújtott támogatás folyósítása érdekében az állami adó- és vámhatóságnak szüksége van egy soron kívüli adatátadásra a gépjármű-nyilvántartás adataiból, a rendelkezés ezt az adatátadást írja elő a közúti közlekedési nyilvántartási szerv számára.

3. §

Felhatalmazó rendelkezés a dízeltámogatás részletszabályainak kormányrendeletben történő meghatározására.

4. §

Hatálybaléptető rendelkezés.

5. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének módosítása.

6. §

A rendelkezés az államháztartási szabályokban foglalt költségvetési támogatás fogalma alóli kivételként fogalmazza meg az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatást annak érdekében, hogy a költségvetési támogatás szabályait ne kelljen alkalmazni a támogatás folyósítása során. Ezen túlmenően a rendelkezés alapján nem kell alkalmazni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a támogatásokkal összefüggő VI. fejezetét az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásra.

7. §

A rendelkezés a dohánygyártmányok jövedéki adómértékét termékkategóriánként differenciált mértékben módosítja, valorizálja. A differenciálás figyelembe veszi, hogy egyes termékek adóterhelése az általuk helyettesíthető dohánytermékekhez képest alacsonyabb.

8. §

A rendelkezés a mezőgazdasági termelők terheinek csökkentése érdekében a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj vonatkozásában 2026. december 31-ig biztosítja a jövedéki adó teljes összegének visszaigénylését.

A rendelkezés rögzíti, hogy a 2027. évben a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 145. § (1a) bekezdésének alkalmazásában a tárgyévet megelőző évi adó mértéke a 2026. november 1-jétől alkalmazandó adómértéket jelenti. Így a 2027. évi valorizáció a november 1-jétől alkalmazandó adómértékből indul ki.

1. melléklet

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének módosítása megteremti a dízeltámogatás személyi jövedelemadó alóli mentességét.

Végző előterjesztői indokolás**az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2026. évi LI. törvényhez***ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS*

Az Országgyűlés 1990 óta több alkalommal is kísérletet tett a kommunista diktatúra állambiztonsági szolgálatai által folytatott tevékenység feltárását elősegítő törvényi szabályozás megalkotására, ugyanakkor sem az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Etv.), sem pedig az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (a továbbiakban: ÁBTL tv.) nem vezetett az állambiztonsági szervek által végzett tevékenység teljes körű – a társadalmi igényeket is kielégítő – feltárásához, a múlt megismeréséhez, tisztázásához.

Az Alkotmánybíróság már a rendszerváltást követően meghatározta, hogy a személyes adatok védelméhez való jog része – amelyet az Alkotmánybíróság az e jog aktív oldalát is figyelembe véve következetesen információs önrendelkezési jogként tételez – az ún. információs kárpótlás, amely szerint az érintettek számára biztosítani kell az állambiztonsági szerveknél rájuk vonatkozó adatok megismerését.

Az Alkotmánybíróság döntéseiből az is következik, hogy az állambiztonsági szolgálatok által végzett tevékenység megismerhetősége nem csupán az információs önrendelkezési jog fontos eleme, hanem – a múlt feltárása és az igazság megismerése révén – a demokratikus jogállam működésének egyik alapvető követelménye is. Az állambiztonsági iratok teljes körű nyilvánosságának biztosítása során ekként megfelelő egyensúlyt kell teremteni az információs önrendelkezési jog gyakorlása, illetve más alapjogok és alkotmányos értékek védelme között, így tehát a megismerést lehetővé tevő szabályozásnak különös figyelemmel kell lennie az áldozatok emberi méltóságának, illetve a kegyeleti jog védelmére is.

A korábbi szabályozás számos hiányossággal küzdött már elfogadásának pillanatától, és így jelentősen megnehezítette a történelmi kutatást, valamint a múlt feltárására irányuló társadalmi célok megvalósítását. Mindezekre figyelemmel elérkezett az idő arra, hogy a korábbi ÁBTL tv. módosítása helyett az Országgyűlés egy új törvény megalkotásával pótolja a mulasztást, különös figyelemmel arra is, hogy a 2026. év egyúttal az 1956-os

forradalom és szabadságharc 70. évfordulója. E történelmi pillanat alkalmas arra, hogy az elmúlt évtizedek adósságait törlesztve az Országgyűlés maradéktalanul megteremtse a múlt feltárásának alapjait, továbbá – a szemléletváltás mentén a transzparencia elveinek érvényesítésével – adózzon az áldozatok emléke előtt.

Az iratok nyilvánosságának biztosítása során az emberi méltóság, illetve a magánélet – és az elhunyt áldozatok emlékének – tiszteletben tartása alapvető követelmény, így az érintettek hozzáférési jogának gyakorlását és a tudományos kutatás szabadságát olyan garanciák mellett kell érvényesíteni, amelyek az érintettek alapvető jogait egyidejűleg megfelelően oltalmazzák.

A szabályozás célja továbbá olyan korszerű szabályozás megteremtése, amely – a digitális technológiák lehetőségeit is felhasználva – a fenti szempontokat is figyelembe véve biztosítja az iratok hozzáférhetőségét, kutathatóságát és hosszú távú megőrzését.

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

A javaslat – a hatályos szabályozásra építve – meghatározza a szabályozás tárgyi hatályát, valamint rögzíti az alapvető fogalmak meghatározását.

2–7. §

A javaslat meghatározza az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (a továbbiakban: Levéltár) feladatait, jogállását, szervezetét és működésének alapvető szabályait.

A javaslat e körben megerősíti a Levéltár szerepét mint a kommunista diktatúra állambiztonsági iratanyagának központi őrzőjét, egyben bővíti feladatait a digitális hozzáférés biztosítása és a nyilvánosság tájékoztatása terén.

8. §

A javaslat az állambiztonsági iratok megőrzésének és átadásának szabályait rendezi annak érdekében, hogy a törvény hatálya alá tartozó iratok egységes levéltári kezelésbe kerüljenek.

9–11. §

A javaslat tételesen meghatározza az érintettek, hozzátartozók, valamint a tudományos kutatók adatmegismerési jogosultságait.

A javaslat erősíti az érintettek jogainak érvényesülését, egyszerűsíti a hozzáférési szabályokat, lehetővé teszi a megfigyelt személyek számára a velük kapcsolatban eljáró személyek és hivatásos állományú alkalmazottak azonosítását, valamint biztosítja a hozzátartozók számára az elhunytakat megillető hozzáférési jogok gyakorlását is.

Az érintettek – és meghatározott hozzátartozók – ekként a jövőben is teljeskörűen megismerhetik a rájuk vonatkozó adatokat, illetve a javaslat valamennyi állambiztonsági irat anonimizált megismerhetőségét is biztosítja bárki számára, valamint – a törvényben meghatározott védelmi idő elteltével – lehetővé teszi az ezen adatok anonimizálás nélküli megismerhetőségét is.

Új elemként jelenik meg, hogy a vonatkozó védelmi idő a 2003. évi III. törvény szabályozásában alkalmazott harminc év helyett öt évre módosul, ha az érintett születési és halálozási időpontja egyaránt ismert, míg a további esetkörökben a hatvan-, illetve kilencvenéves védelmi idő fenntartása továbbra is indokolt.

A szabályozás felülvizsgálatának oka többek között az is, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25. §-a is kizárólag az érintett halálát követő öt éven belül teszi lehetővé az elhunyt életében megillető jogok gyakorlását az érintett által arra felhatalmazott személy, továbbá – ha ilyen felhatalmazást nem adott – hozzátartozója számára, így az egyes adatvédelmi szabályozások közötti összhang megteremtése az e törvény keretei között is indokolt.

A javaslat további újítása, hogy a kutatók tevékenységét szinte teljességében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) hatálya alá vonja, így a kutatók a jövőben azon feltételekkel kutathatják a Levéltárban kezelt iratokat, mint amelyek más levéltári iratokra vonatkozóan is alkalmazandóak. A javaslat szerint ugyanakkor az Ltv. 24. § (3) bekezdése szerinti támogató állásfoglalás csatolása az Levéltárban kezelt iratok kutatásához nem volna szükséges.

A javaslat szerint továbbá, ha a kutató a faji eredetre, a nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a vallási vagy más világnézeti meggyőződésre, illetve az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre vagy irányultságra vonatkozó adatot kíván megismerni, ebben az esetben – a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvét is figyelembe véve – az ezen adatokra a kutató csak betekintési jogosultsággal rendelkezik és csak indokolt esetben készíthet azokról másolatot.

E rendelkezések ugyanakkor nem korlátozzák a tudományos kutatók publikációs tevékenységét, illetve nem érintik az e kutatók által – tudományos vagy egyéb közleményeikben – közzétett, a Levéltár által kezelt iratok alapján megismert tényeken alapuló tudományos következtetések tartalmát sem. Az ilyen közleményekben szereplő tényeken alapuló következtetéseket a véleménynyilvánítás és a tudományos kutatás szabadsága tiszteletben tartásával kell megítélni.

12–13. §

A javaslat a minősített adatok rendszeres felülvizsgálatának szabályait állapítja meg, részletesen meghatározva azokat a kivételes eseteket, amikor az érintett iratnak a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) szerinti minősítésének fenntartása továbbra is indokolt nemzetbiztonsági szempontból.

A javaslat fenntartja továbbá – az e javaslattal párhuzamosan létrehozásra kerülő – a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) is, amely történészek, levéltárosok, jogászok és nemzetbiztonsági szakemberek közreműködésével segíti annak vizsgálatát, hogy valóban csak a szükséges körben maradjanak fenn az állambiztonsági iratok minősítései.

A szabályozás értelmében a nemzetbiztonsági szolgálatok – az ezen iratokat tételesen megjelölő jegyzék útján – teljeskörűen beszámolnak a Bizottság számára a kezelésükben álló minősített iratokról, mivel csak ennek ismeretében lehet képes a Bizottság a minősített adatok köréről tudomást szerezni és azokat felmérni.

A javaslat garanciális jelleggel rögzíti továbbá azt is, hogy haladéktalanul át kell adni a Levéltár számára azon iratokat, amelyek tekintetében a minősítés nem került fenntartásra, továbbá a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter rendszeresen tájékoztatást nyújt a Kormány részére azon minősített iratok köréről, amelyek tekintetében a minősítés megszüntetésére a Bizottság ajánlása ellenére nem került sor.

14–15. §

A javaslat a hatályos szabályozáshoz képest új elemként meghatározza a Levéltárban őrzött iratokkal összefüggésben azon adatok körét, amelyek e törvény alapján közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, valamint előírja azok digitális, kereshető formában történő közzétételét is.

A javaslat értelmében a Levéltár hivatalos honlapján, digitális formában, személyazonosítás nélkül, – a meg nem ismerhető adatok kivételével – korlátozástól mentesen, kereshető formában és díjmentesen bárki számára hozzáférhetővé kell tenni a Levéltár kezelésében álló ún. hatos kartonokat, B-naplókat, B-dossziékat és a mágnesszalagon tárolt adatokról készített leiratokat, elősegítve az állambiztonsági szolgálatok tevékenységének nyilvános megvitatását, illetve serkentve az ezzel kapcsolatos társadalmi párbeszédet is.

A javaslat emellett kifejezetten felhatalmazza a Levéltárat arra is, hogy történeti feltáró tevékenysége keretében – a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett – további adatokat is nyilvánosságra hozzon, feltéve, hogy az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges.

16–22. §

Hatálybaléptető, felhatalmazó, átmeneti és hatályon kívül helyező, valamint a közzétételi kötelezettségek teljesítésének határidejét megállapító rendelkezések.

A javaslat ezen túlmenően a 10. §-ban szabályozottakat alapul véve az Ltv. módosítását is tartalmazza annak érdekében, hogy a védelmi idő – ha az érintett személy születési és halálozási dátuma ismert, továbbá, ha az irat keletkezése óta legalább harminc év eltelt – az Ltv. keretei között is egységesen, öt évben kerüljön meghatározásra, így a tudományos kutatók tevékenysége is jelentősen egyszerűsödik.

A javaslat külön rögzíti, hogy minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a törvény hatálya alá tartozó és jogellenesen birtokában lévő iratokat – ideértve azok másodpéldányait és másolatait is – átadni a Levéltárnak a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. Ennek elmulasztása esetén megállapítható lehet a minősített adattal visszaélés bűncselekménye, a minősített adatnak nem minősülő személyes adatok tekintetében pedig a személyes adattal visszaélés bűncselekménye.

Végső előterjesztői indokolás**a Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi LII. törvényhez***ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS*

Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításához kapcsolódóan szükséges az alkotmányozó akaratának megfelelő törvénymódosítások végrehajtása is. Erre tekintettel a javaslat célja, hogy az Alaptörvény tizenhetedik módosításához kapcsolódó egyes törvénymódosításokat elvégezze.

A Javaslat a fentiek keretében módosítja a köztársasági elnök jogállásáról, a jogalkotásról, illetve az Alkotmánybíróságról szóló törvények egyes rendelkezéseit, biztosítva ezáltal az e törvények és az Alaptörvény megfelelő koherenciáját.

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

*RÉSZLETES INDOKOLÁS***1–4. §, 11–12. §**

Az Alkotmánybíróságra vonatkozó törvényi szabályozás 2026. január 1-je óta indokolatlan párhuzamosságot hozott létre azzal, hogy a testület döntéseit nem a Magyar Közlönyben, hanem kizárólag az Alkotmánybíróság Határozatait hivatalos lapban kell közzétenni.

Az indokolatlan párhuzamosság kiküszöbölése érdekében szükséges a korábbi főszabály visszaállítása, azaz a Magyar Közlönyben való közzététel előírása.

Az Alkotmánybíróság Határozatait hivatalos lap megszüntetésével és kivezetésével együtt szükséges gondoskodni a korábbi számok megismerhetővé tételéről, annak érdekében, hogy a nyilvánosság továbbra is hozzáférhessen a korábban közzétett lapszámokhoz, az Alkotmánybíróság így közzétett határozatait hiteles forrásból megismerhesse.

5. §, 13. §

Figyelemmel arra, hogy a köztársasági elnök akadályoztatására vonatkozó szabályokat az Alaptörvény tartalmazza, az ezzel összefüggő törvényi szabályozás indokolatlan, így annak hatályon kívül helyezése – az eredeti, 2026. január 1-jét megelőző szabályozás helyreállítása – javasolt.

6. §

Az Alkotmánybíróság költségvetésére vonatkozóan indokolt a 2026. január 1-jét megelőzően hatályos szabályozás visszaállítása.

7. §

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosításáról és a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 2024. évi LXVII. törvény 2025. január 1-jével hatályon kívül helyezte az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) azon rendelkezését, amely szerint a hűszévi, jogi területen folytatott szakmai gyakorlatot olyan munkakörben kell eltölteni, amely betöltésének feltétele a jogász végzettség. Az e módosítás indokolatlanul tág körre nyitotta az alkotmánybíróvá válás feltételeit, így indokolt az e tekintetben 2011 és 2025 között hatályban volt rendelkezés visszaállítása.

8. §

Az Alaptörvény 24. cikk (8) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság tagjának a megbízatása megszűnik a hetvenedik életéve betöltésével, így szükséges az e megszűnési ok törvényben való rögzítése is.

9. §

A Javaslat – figyelemmel arra, hogy az Alaptörvény tizenhetedik módosítása alapján az Alkotmánybíróság elnökét a jövőben az Alkotmánybíróság választhatja meg – meghatározza az elnök megválasztására vonatkozó szabályokat.

A Javaslat értelmében az elnöki megbízatás betöltésére pályázatot kell kiírni, illetve az Alkotmánybíróság teljes ülése a pályázó személyek közül dönt az elnök személyéről. A szabályozás biztosítja a pályázati eljárás sikeres lefolytatását, továbbá a pályázati kiírás nyilvánosságát is.

A módosítás egyértelművé teszi a pályázati kiírás elfogadásáért viselt felelősséget is. A kiírás előkészítését a főtitkár végzi, annak elfogadásáról pedig az Alkotmánybíróság teljes ülése dönt. Tekintettel arra, hogy az elnök megválasztása is a teljes ülés hatáskörébe tartozik, indokolt, hogy a választás alapjául szolgáló pályázati kiírásáról, illetve közzétételéről is a testület döntsön.

10. §

Figyelemmel arra, hogy az Alaptörvény tizenhetedik módosítása alapján az Alkotmánybíróság elnökét az Alkotmánybíróság tagjai hároméves időtartamra választják, szükséges az ezzel összefüggő rendelkezések pontosítása is.

14. §

Átmeneti rendelkezés az elnöki pályázat első kiírására vonatkozóan.

15. §

Az Abtv. 2026. január 1-jével megállapított rendelkezései szerint a teljes ülés akkor határozatképes, ha azon az Alkotmánybíróság elnöke vagy elnökhelyettese, illetve együttes akadályoztatásuk esetén az Alkotmánybíróság elnöke által kijelölt alkotmánybíró jelen van, illetve együttes akadályoztatásuk esetén a teljes ülés összehívására és vezetésére is a kijelölt alkotmánybíró jogosult.

Szükséges az e rendelkezés felülvizsgálata azzal, hogy együttes akadályoztatás esetén az Alkotmánybíróság életkorban legidősebb tagja láthassa el az e feladatokat, ezzel elkerülhető, hogy olyan helyzet állhasson elő, amelyben a kijelölés hiánya esetlegesen akadályozza az Alkotmánybíróság működését.

Szükséges az Abtv. akkénti módosítása is, hogy az Abtv. 24/A. §-a és 25. §-a szerinti indítványok is kötelezően közzétételre kerüljenek az Alkotmánybíróság honlapján, ezáltal tájékoztatva a nyilvánosságot – és az Abtv. 57. § (1b) bekezdése szerint álláspont kifejtésére jogosultakat – az indítványok tartalmáról.

A rendelkezés továbbá a javaslattal összefüggő további – a belső koherenciát biztosító – pontosításokat is tartalmaz.

16. §

Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések a köztársasági elnök akadályoztatására vonatkozó eljárás kivezetésével összefüggésben.

17. §

Hatálybaléptető rendelkezés.

18. §

Sarkalatossági záradék.

Végső előterjesztői indokolás az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2026. évi LIII. törvényhez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, illetve a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A törvényjavaslat az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében polgári anyagi jogi és polgári eljárásjogi szabályozást érintő irányelvek átültetését biztosítja.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt (a továbbiakban: Pp.), a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényt (a továbbiakban: Bszi.) és a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvényt (a továbbiakban: Nmjt.v.) érintő módosítások elsősorban a közéletben részt vevő személyeknek a nyilvánvalóan megalapozatlan keresetekkel vagy visszaélő bírósági eljárásokkal („közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel”) szembeni védelméről szóló, 2024. április 11-i (EU) 2024/1069 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: SLAPP irányelv) átültetését szolgálják. A közéleti részvételt akadályozó visszaélő bírósági eljárás a hivatkozott irányelv megfogalmazása szerint olyan bírósági eljárás, amely nem valamely jog tényleges érvényesítésére vagy gyakorlására irányul, hanem fő célja a közéleti részvétel megakadályozása vagy korlátozása, gyakran a felek közötti erőviszonyok kiegyensúlyozatlanságának kihasználásával. Az ilyen jellegű perek megalapozatlan keresetek érvényesítésére irányulnak. Az irányelv tartalmának magyar szabályozási környezetbe történő átültetése az ilyen jellegű pereskedéssel szembeni hatékony eszközök igénybevételeként lehetőségét teremti meg.

A magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2025. évi XCII. törvény módosítása a hibás termékekért való felelősségről és a 85/374/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2024. október 23-i, (EU) 2024/2853 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: PLD irányelv) átültetésének pontosítására irányul az Irányelvvel kapcsolatban az Európai Unió Tanácsa által kiadott helyesbítésre is figyelemmel.

A Pp. szabályozásának további pontosításai az Alkotmánybíróság 1054/2026. (II. 20.), valamint az 1340/2026. (VII. 3.) AB határozataiban megállapított jogalkotási mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megszüntetését valósítják meg.

A törvény hatályon kívül helyezi a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát biztosító jogszabályi rendelkezéseket is. A tárgyalási online nyilvánosság megteremtésének eredeti jogalkotói célja a társadalmi kontroll kiteljesítése, valamint a jogi oktatás és tudományos kutatás támogatása volt. E célok önmagukban azonban nem igazolják egy olyan szabályozási rendszer fenntartását, amely az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanosságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére aránytalan kockázatot telepít.

A részvényeiket multilaterális kereskedési rendszerben történő kereskedésre bevezetni kívánó társaságok szavazatsöbbségi részvénytársaságokról szóló, 2024. október 23-i (EU) 2024/2810 európai parlamenti és a tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2024/2810 irányelv) célja, hogy a nyilvános tőkepiacok vonzóbbá váljanak az európai uniós vállalkozások számára, és megkönnyítsék a kis- és középvállalkozások (kkv-k) tőkéhez jutását.

Az irányelvi szabályozás lényege, hogy a tagállamoknak lehetővé kell tenniük a nyilvános tőkepiacok felé törekvő részvénytársaságoknak, hogy szavazatsöbbségi részvénytársaságként alakíthassanak ki. A 2024/2810 irányelvben foglalt magánjogi kérdések a magyar jog tekintetében újdonságot nem hordoznak, mert már a jelenleg hatályos társasági jogi szabályok is lehetővé teszik bármely formában (nyilvánosan vagy zártkörűen) működő részvénytársaságnak, hogy szavazatsöbbségi részvénytársaságként bocsásson ki, továbbá az irányelvben meghatározott garanciális (döntéshozatali és érintetti részvényesek jogait védő) rendelkezések is a társasági jog részét képezik.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

A SLAPP irányelv 20. cikke adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a tagállamok számára a hatálya alá tartozó bírósági eljárásokkal kapcsolatban. Figyelemmel az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökének statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatkörére [Bszi. 76. § (4) bekezdés], indokolt a közéleti részvételt akadályozó, visszaélészerű bírósági eljárásokkal kapcsolatos statisztikai adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettséget is az OBH elnökének feladatkörébe utalni.

2. §

A módosítás a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfelelést szolgálja. A módosítás jogtechnikai pontosítást hajt végre a sarkalatossági záradékon tekintettel arra, hogy a javaslat sarkalatos rendelkezést érint, és a jogalkotás szakmai követelményeiből eredő elvárás, hogy a sarkalatossági záradék a lehető legpontosabban jelölje meg az Alaptörvény sarkalatos törvényhozási tárgykört megállapító rendelkezését, ha módosulnak az érintett sarkalatos törvényi rendelkezések. Az Alaptörvény tizenhetedik módosítása következtében az Alaptörvénynek az érintett sarkalatos tárgyköröket meghatározó része módosult, a hatályos törvényi hivatkozásokat emiatt felülvizsgálva kell megállapítani.

3. §

A SLAPP irányelv átültetését a Pp. mellett a Bszi. is szolgálja. A Bszi. ennek megfelelően jogharmonizációs záradékkal kerül kiegészítésre, amely utal a SLAPP irányelv átültetésére.

4. §, 16. §

A 2024/2810 irányelv átültetése magánjogi kérdésekben a már hatályos társasági jogi szabályozás módosítását nem igényli, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jogharmonizációs klauzulájának kiegészítése az egyetlen magánjogi normatív rendelkezés. Ugyanakkor indokolt bemutatni, hogy az irányelvnek való megfelelés miként biztosított a hatályos társasági jogi magyar szabályozásban.

A 2024/2810 irányelv szabályozási célja az, hogy minden tagállamban lehetővé tegye, hogy az elsődlegesen a kis- és középvállalkozások számára fenntartott, és szabályozási szempontból a kvv. sajátosságaihoz igazodó kereskedési rendszerekbe az érintett kvv.-k úgy tudjanak belépni, hogy a többségi részvényesek megtarthassák a vállalkozásbeli tulajdonosi döntéshozatali jogkörüket. A 2024/2810 irányelv a zártkörűen működő részvénytársaságra terjed ki.

A 2024/2810 irányelv (7) preambulumbekzdése részletezi, hogy „[a] szavazatsbbségi részvénystruktúrára vonatkozó nemzeti rendelkezések között tagállamonként jelentősen eltérések tapasztalhatók. Egyes tagállamok engedélyezik, mások pedig tiltják a szavazatsbbségi részvénystruktúrákat. Az ilyen tilalom egyes tagállamokban az állami társaságokra korlátozódik, míg más tagállamokban minden társaságra vonatkozik. A nemzeti rendszerek közötti különbségek akadályokat képeznek a belső piacon a tőke szabad mozgása előtt, és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremtenek a különböző tagállamokban működő társaságok számára. A szavazatsbbségi részvénystruktúrákat tiltó tagállamokban működő társaságoknak – ha a részvényeik nyilvános tőkepiaci kereskedésbe történő bevezetésének megvalósítása céljából szavazatsbbségi részvénystruktúráat kívánnak elfogadni – másik tagállamba vagy akár az Unión kívülre kell települniük, és így magasabb költségekkel kell számolniuk. (...)”.

A tagállami szabályozások szórtsága miatt a 2024/2810 irányelv arra szolgál, hogy meghatározza azt a minimális keretet, amelyet a tagállamoknak biztosítaniuk kell. Emiatt rendelkezik a 3. cikk (1) bekezdésének első mondata úgy, hogy „[a] tagállamok biztosítják, hogy azok a társaságok, amelyek részvényeit még nem vezették be szabályozott piacra vagy MTF-be, jogosultak legyenek a részvényeiknek MTF-be történő bevezetése céljából szavazatsbbségi részvénystruktúráat elfogadni.” Vagyis azoknak a tagállamoknak, amelyek korlátozzák vagy tiltják a szavazatsbbségi részvények jogintézményét, lehetővé kell tenniük legalább az irányelvben meghatározott célból szavazatsbbségi részvénystruktúra kialakítását.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) azonban mind a zártkörűen működő részvénytársaságok, mind a nyilvánosan működő részvénytársaságok számára biztosítja szavazatsbbségi részvény kibocsátását [Ptk. 3:228. § (1) bekezdés b) pont, 3:230. § (2) bekezdés c) pont, 3:232. §, 3:250. § (2) bekezdés b) pont]. Erre figyelemmel a magyar jogban nem kellett átültetni a szavazatsbbségi részvénystruktúra bevezethetőségére vonatkozó célt, hiszen a magyar jogban nem célhoz rendelt az ilyen részvénykibocsátás, vagyis zavart keltene, visszalépést jelentene, ha célt fogalmazna meg, vagy arra utalna a szabályozás.

A szavazatsbbségi részvénystruktúrához magánjogi vonatkozásban két fontos irányelvi elvárás kapcsolódik: Egyrészt, hogy az ilyen részvénystruktúráat a részvényesek minősített többségű szavazatával vezessék be és az érintett részvényesek ahhoz külön is hozzájáruljanak. Ez a Ptk. 3:276. § és 3:271. § rendelkezései alapján már jelenleg is biztosított.

A másik elvárás, hogy az irányelvben felajánlott opciós lehetőségek közül legalább az egyiket választva a közgyűlési döntéshozatalba épüljön be korlátozás. Az első, tagállam által választható lehetőség, hogy a szabályozás maximalizálja a szavazati jogot, a másik lehetőség pedig, hogy a minősített többséghez kötött döntéshozatalnál olyan korlátozások kell előírni, amely a minősített többség elérését nem csupán a szavazattbbségben határozza meg.

Fontos jelezni, hogy a 2024/2810 irányelv (5) preambulumbekzdése egyértelműen rögzíti, hogy a vétójogot biztosító részvényekre az irányelv hatálya nem terjed ki.

A Ptk. 3:232. § (1) bekezdése már jelenleg is tízszeres mértékben maximalizálja a szavazatsbbségi részvényhez kapcsolódó szavazati jogot, így az irányelv első választható lehetőségének biztosításával a magyar jog már eleget tesz az előírásoknak, vagyis a második opcionális lehetőséget külön már nem kellett előírni. (Jelezhető ugyanakkor, hogy a Ptk. 3:277. §-a egyébként is alkalmazásra kerül a közgyűlési döntéshozatalban.)

A 2024/2810 irányelvnek a biztosítékokra vonatkozó további előírásai opcionálisak, és azok átültetésére nincs szükség.

A 2024/2810 irányelv 5. cikkében foglalt átláthatósági szabályok, továbbá egyes részletszabályok, illetve fogalom-meghatározás a tőkepiaci szabályozásban, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosításával kerülnek átültetésre.

Figyelemmel a jogszabályi koherenciára, a módosítás arra irányul, hogy a Ptk. 8:6. § (1) bekezdésének s) pontja a korábban hatályba lépő a részvényeiket multilaterális kereskedési rendszerben történő kereskedésre bevezetni kívánó társaságok szavazatsöbbségi részvénytörvényéről szóló, 2024. október 23-i (EU) 2024/2810 európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelésre vonatkozó szöveget tartalmazza. A Ptk. 8:6. § (1) bekezdésének t) pontja pedig a később hatályba lépő a hibás termékekért való felelősségről és a 85/374/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2024. október 23-i (EU) 2024/2853 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelésre vonatkozó szöveget tartalmazza.

A módosításra figyelemmel szükséges arról rendelkezni, hogy nem lép hatályba a magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2025. évi XCII. törvény 61. § (2) bekezdése.

5. §

A módosítás az Alkotmánybíróság 1054/2026. (II. 20.) AB határozatának 3. pontjában megállapított, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség orvoslását szolgálja. Az új esetkör nevesítésének célja annak egyértelművé tétele, hogy ha az Alkotmánybíróság megsemmisít egy jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést, de annak meghatározott egyedi ügyben történő alkalmazását csak egy későbbi alkotmányjogi panaszeljáráásban tiltja meg, az alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközét ebben az esetben is a Kúriának kell megállapítania.

6. §

A Pp. 445/A. §-sal történő kiegészítése az Alkotmánybíróság 1340/2026. (VII. 3.) AB határozatában megállapított, jogalkotási mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megszüntetését valósítja meg. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az alaptörvény-ellenesség azért áll fenn, mert a jogalkotó nem szabályozta a cselekvőképesség korlátozását eredményező bírói döntés teljes indokolásának ítéletbe foglalására vonatkozó kötelezettséget arra az esetre, ha az ítélet kihirdetésekor egyik fél sincs jelen. Az Alkotmánybíróság arra az esetkörre utal, amikor a bírósági ítéletre vonatkozó eljárási szabályok szerint a bíróságnak – a felek meg nem jelenésére tekintettel – rövidített indokolást tartalmazó ítéletet kell hoznia. Az Alkotmánybíróság határozatában hangsúlyozza, hogy az, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége hiányzik vagy csökkent, alkotmányjogi értelemben – függetlenül a szakjogi vagy orvosi értelmezéstől – fogyatékkal élőknek minősül, és fokozott támogatást igényel. Garanciális jelentősége van a gondnokság alá helyezésre vagy a gondnokság felülvizsgálatára irányuló eljárásban ugyanis annak, hogy az eljárásjog különös intézkedéssel oltalmazza a sérülékeny helyzetű alperest mások (például alperesi ügygondnok) olyan mulasztásával szemben, amelynek hátrányos (alap)jogi következményei kizárólag a különleges gondoskodásra és védelemre szoruló alperest terhelik. Az Alkotmánybíróság alkotmányossági aggályt kizárólag a hivatkozott esetkörrel kapcsolatban fogalmaz meg, amikor a felek egyike sem jelenik meg a bírósági határozat kihirdetésén. A jogalkotó álláspontja szerint azonban az Alkotmánybíróság határozatának indokolásában foglaltaknak a jogszabály akkor felel meg maradéktalanul, ha minden olyan esetben előírja a bírói döntés teljes indokolásának írásba foglalását, amikor az ítélet bármilyen, a cselekvőképesség korlátozását eredményező rendelkezést tartalmaz. A módosító rendelkezés ezért ennek megfelelő szabályozást tartalmaz.

7. §

A SLAPP irányelv átültetése során a Pp-ben szükséges meghatározni a közéleti részvételt akadályozó, visszaélésszerű bírósági eljárások megakadályozása érdekében alkalmazandó eljárási biztosítékokra vonatkozó szabályokat, figyelemmel arra, hogy az irányelv hatálya a – polgári eljárások tárgyát képező – polgári vagy kereskedelmi jellegű ügyekre terjed ki. Kiemelendő e körben, hogy az irányelv SLAPP-ellenes eszközeinek alkalmazását kizárólag határokon átnyúló vonatkozású ügyek esetében kell biztosítani.

Mindezekre tekintettel a törvény a Pp. új fejezetében határozza meg a SLAPP-ellenes eljárási biztosítékok alkalmazásának tárgyi hatályát, valamint a SLAPP irányelvnek megfelelően határozza meg azokat a speciális fogalmakat, amelyek az ilyen jellegű ügyek beazonosítását lehetővé teszik. A törvény továbbá a „korai elutasítás” – magyar jogi környezetben eddig ismeretlen – jogintézménye vonatkozásában meghatározza a szükséges eljárásjogi szabályokat, valamint speciális szabályt tartalmaz a perköltség-biztosíték igénybevételének lehetősége tekintetében is. Az új szabályok mellett a Pp. számos már hatályos rendelkezése is szolgálja az irányelv átültetését.

A SLAPP irányelv alapján a SLAPP jelenség elleni fellépés egyik fő eszköze, hogy az eljáró bíróság a nyilvánvalóan alaptalan kereseti kérelmeket előzetes vizsgálat alapján az eljárás korai szakaszában elutasíthassa. Erre tekintettel a törvény rögzíti, hogy az alperes kérelmezheti a kereset bíróság általi „korai” elutasítását, ha a kereset közéleti részvételt akadályozó, visszaélészerű voltát valószínűsíti.

A korai elutasításra az irányelv szerint az eljárás lehető legkorábbi szakaszában kell, hogy sor kerüljön. Ez azonban nem csak az eljárás kezdetén, hanem adott esetben később is bekövetkezhet, attól függően, hogy mikor jutnak a bíróság tudomására a releváns információk. Ennek megfelelően korai elutasításra vonatkozó kérelem előterjesztésére az alperesnek főszabály szerint legkésőbb az írásbeli ellenkérelmében van lehetősége. Ugyanakkor a törvény alapján, ha az alperes a kereset korai elutasítását megalapozó körülményről önhibáján kívül az írásbeli ellenkérelem előterjesztését követően szerez tudomást, az eljárás későbbi szakaszában is benyújthatja a kérelmét. Erre legfeljebb az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig van lehetősége. A kereset korai elutasítására irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A korai elutasításra irányuló kérelmet soron kívül kell elbírálni, ha igazolási kérelem előterjesztésére is lenne mód (amelynek objektív benyújtási határideje akár 3 hónap is lehet) az az eljárás indokolatlan elhúzódásához vezethetne.

Ha az alperes kérelmezi a kereset korai elutasítását, akkor a keresetet előterjesztő felperesnek kell bizonyítania, hogy a keresete nem tekinthető nyilvánvalóan megalapozatlannak. A bíróság a kérelem beérkezését követő rövid határidőn belül nyilatkoztatja a felperest a kérelem vonatkozásában és felhívja, hogy terjessze elő a kereset megalapozottságát alátámasztó bizonyítékait, bizonyítási indítványait. A szabályozás értelemszerűen viszontkeresetek előterjesztése esetén is irányadó. A bíróságnak a bizonyítás szükségességéről, valamint a bizonyítás sikertelenségének következményéről a felperest ezzel egyidejűleg tájékoztatnia kell, tekintettel arra, hogy a korai elutasításnak komoly következménye van, az erről szóló jogerős érdemi határozat alapján az érvényesített joggal összefüggésben ugyanis beáll az anyagi jogerőhatás.

Tekintettel arra, hogy a korai elutasítással összefüggésben lényeges követelmény, hogy arra az eljárás lehető legkorábbi szakaszában kerüljön sor, a törvény alapján a bíróság a kérelemről soron kívül köteles határozni, de legkésőbb a kérelemmel kapcsolatos felperesi nyilatkozat bírósághoz történő érkezését követő negyvenöt napon belül érdemben határoznia kell a kereset korai elutasítása tárgyában. A bíróság a felek tárgyaláson kívüli meghallgatását, vagy – ha az eljáró bírő szükségesnek tartja egyéb bizonyítás lefolytatását – tárgyalás tartását követően is határozhat úgy, hogy a rendelkezésre álló adatok és körülmények alapján a felperes keresetét elutasító ítéletet hoz, vagyis érdemben dönt a kereseti kérelem tárgyában. Az ilyen korai elutasításról határozó ítélet ellen természetesen a Pp. 365. § (2) bekezdés a) pontja alapján fellebbezésnek van helye. Ha azonban a bíróság úgy látja, hogy a korai elutasítás iránti kérelem megalapozatlan, akkor a keresetet nem érdemben bírálja el, hanem pervezető jellegű végzésével megtagadja a korai elutasítás iránti kérelem teljesítését, teret engedve az eljárás általános szabályok szerinti lefolytatásának és majd a tárgyalás berekesztését követően hoz érdemi ítéletet. A kérelmet megtagadó határozattal szemben tehát fellebbezésnek nincs helye, mert az az eljárás szükségtelen elhúzódását eredményezhetné, alapot nyújthatna visszaélészerű joggyakorlásra.

A SLAPP irányelv 15. cikke előírja továbbá, hogy a közéleti részvételt akadályozó, visszaélészerű bírósági eljárásban eljáró bíróság az eljárást indító féllel szemben hatékony, arányos és visszatartó jellegű szankciókat, vagy egyéb, azonos hatékonyságú, megfelelő intézkedéseket alkalmazhasson. Az irányelv a szabályozás részleteinek kidolgozását a nemzeti jogalkotóra bízta, a nemzeti jogi szabályozással összhangban. Erre figyelemmel fontos hangsúlyozni, hogy a Pp. egyébként is alapelvei szinten rögzíti a jóhiszeműség elvét. A Pp. a jóhiszeműség elvét megsértő magatartást tanúsító féllel vagy más perbeli személlyel szemben alkalmazható pénzbírság kiszabásáról is rendelkezik. Erre tekintettel a bíróságnak a korai elutasításról rendelkező határozatában arányos és visszatartó jellegű szankcióként pénzbírság kiszabása iránt is intézkednie kell, mivel a Pp. 5. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban korai elutasítás esetén a jóhiszeműséget sértő magatartás a bíróság értékelése szerint egyértelműen megvalósul. E kötelezettséget ugyanakkor indokolt speciális szabályként is rögzíteni, mint a korai elutasítás mellett alkalmazandó további kötelező, de eltérő jellegű szankciót. Ha pedig az alperes nem terjeszt elő korai elutasítás iránti kérelmet, de a bíróság a rendelkezésre álló információk alapján mégis megállapítja, hogy a felperes visszaélészerűen járt el, a Pp. 5. § (2) bekezdésében foglalt, a pénzbírság kiszabására vonatkozó általános szabály ez esetben is megfelelően alkalmazandó.

A tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a bíróság az eljárás becsült költségeinek fedezésére a felperest biztosíték nyújtására kötelezhesse. Tekintettel arra, hogy a Pp. 595. §-a már egyébként is rögzít perköltség-biztosítékra vonatkozó szabályokat, ezeknek a speciális szabályozáshoz igazodó alkalmazása kerül előírásra a közéleti részvételt akadályozó, visszaélésszerű bírósági eljárásokkal kapcsolatban is [Pp. 595. § (3)–(8) bekezdés, 596. §].

Indokolt arra is utalni, hogy a hatályos Pp. perköltség megfizetésére vonatkozó 83. § (1) és (4) bekezdése, valamint 85. § (1) bekezdése jelenleg is biztosítja, hogy a kereseti követelés összegének későbbi – akár pertaktikai okokból történő – leszállítása, vagy az eljárás elállás miatti megszüntetése esetén a felperes térítse meg az alperes perköltségeit, így ilyen esetekre a Pp. vonatkozó szabályai alkalmazhatóak. Alkalmazandó továbbá a Pp. 86. § (2) bekezdése is, amely szerint az a fél, aki egyes perbeli cselekményeket sikertelenül végez, egyes perbeli cselekményekkel indokolatlanul késedelmeskedik, valamely határnapot vagy határidőt mulaszt vagy más módon, akár a perben akár azt megelőzően az ellenfélnek feleslegesen, a perköltség körébe tartozó költséget okoz, ezek megtérítésére a per eredményére tekintet nélkül köteles. A személyes költségmentesség és személyes költségfeljegyzési jog igénybevételének lehetőségét pedig a Pp. 597. §-a biztosítja.

Indokolt továbbá az Országos Bírósági Hivatal, mint központi bírósági igazgatási szerv kijelölése az irányelv 19. cikkében említett, az irányelv hatálya alá tartozó eljárási biztosítékokra és korrekciós intézkedésekre, valamint a nemzeti jogban rendelkezésre álló egyéb eszközökre vonatkozó információkkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítésének ellátására.

8. §

A SLAPP irányelv átültetését a Pp. is szolgálja, amelyre tekintettel a Pp. jogharmonizációs záradéka kiegészítésre kerül a SLAPP irányelvvel.

9. §

A bírósági tárgyalások online nyilvánosságára vonatkozó szabályozás kivezetése miatt szükséges Pp.-t érintő hatályon kívül helyező rendelkezések.

10. §

A SLAPP irányelv 17. cikk (1) bekezdése alapján a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amennyiben egy, az Unión kívül lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező felperes a közéleti részvételt akadályozó, visszaélésszerű bírósági eljárást indít valamely harmadik ország bírósága előtt egy, valamely tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személlyel szemben, az említett személy a lakóhelye vagy székhelye szerinti bíróság előtt kérhesse a harmadik ország bírósága előtti eljárással összefüggésben felmerült kárai és költségei megtérítését.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke alapján a harmadik államban lakóhellyel rendelkező alperes elleni eljárásokra – néhány, az irányelv átültetése szempontjából nem releváns esetkör kivételével – a nemzeti jogok állapíthatják meg a joghatósági szabályokat. Ennek megfelelően az Nmjtvt. 92. §-a, 94. § (1) bekezdése és 97. §-a állapít meg vagyoni jogi ügyekre olyan joghatósági szabályokat, amelyek az irányelv hatálya alá tartozó ügyekben is relevánsak lehetnek. Ezen joghatósági szabályokat egészíti ki a törvényjavaslat az irányelv 17. cikk (1) bekezdésének megfelelő joghatósági okkal.

A SLAPP irányelv 17. cikk (2) bekezdése mindazonáltal lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 17. cikk (1) bekezdés szerinti joghatóság gyakorlását korlátozzák, amíg az eljárás még folyamatban van a harmadik államban. A SLAPP irányelv (44) preambulumbekkezdése alapján ennek eszköze lehet például az eljárás felfüggesztése arra az időre, amíg a harmadik államban tart még az eljárás. A törvényjavaslat ennek megfelelően előírja a magyar bíróság előtt indított kártérítési per felfüggesztését mindaddig, amíg a harmadik államban indult eljárást jogerősen be nem fejezik.

11. §

A SLAPP irányelv nemcsak az EU-tagállamok bíróságai előtti megalapozatlan és visszaélészerű perek visszaszorítását célozza, hanem – ugyanazon megfontolásból és ugyanazon feltételek fennállása esetén – azt is meg kívánja előzni, hogy a harmadik államokban lefolytatott, a közéletben való részvételt akadályozó bírósági eljárásban hozott határozatok joghatást fejthessenek ki az Európai Unión belül. Ezért a SLAPP irányelv 16. cikke alapján a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a „valamely tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy a Pp. szerinti nem természetes személy ellen indított, a közéletben való részvételt akadályozó bírósági eljárásban hozott harmadik országbeli ítéletek elismerését és végrehajtását megtagadják, ha az említett eljárás nyilvánvalóan megalapozatlannak vagy visszaélészerűnek minősül azon tagállam joga szerint, amelyben az ilyen elismerést vagy végrehajtást kéri”. A SLAPP irányelv (43) preambulumbekkezdése alapján a „tagállamokra tartozik eldönteni, hogy valamely harmadik országbeli ítélet elismerését és végrehajtását a közrenddel (ordre public) nyilvánvalóan ellentétes volta miatt vagy egy külön megtagadási okból tagadják-e meg”. Ez utóbbi választási lehetőségre tekintettel a törvényjavaslat külön megtagadási okot vezet be, amely az Nmjt. által megállapított megtagadási okok mellett érvényesül az irányelv hatálya alá tartozó jogviszonyokban.

Ugyanakkor a SLAPP irányelv 18. cikke alapján az „irányelv nem érinti a valamely harmadik állam és az Unió vagy egy tagállam közötti, 2024. május 6. előtt kötött kétoldalú és többoldalú egyezmények és megállapodások alkalmazását”, összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 351. cikkével. Mivel a 18. cikkben hivatkozott nemzetközi szerződések a külföldi határozatok elismerésének és végrehajtásának megtagadási okait rendszerint taxatív határozzák meg, az irányelv 16. cikke szerinti kiegészítő megtagadási ok alkalmazása olyan harmadik állambeli határozatokkal szemben, amelyek elismerésére és végrehajtására ilyen nemzetközi szerződést kell alkalmazni, az érintett nemzetközi szerződéssel ellentétes lenne. Erre tekintettel a törvényjavaslat az irányelv 16. cikke szerinti megtagadási ok alkalmazásának kivételeként határozza meg azon eseteket, amikor az ilyen alkalmazás az irányelv 18. cikkében említett nemzetközi szerződést sértené.

12. §

A SLAPP irányelv átültetését az Nmjt. is szolgálja, erre figyelemmel szükséges az Nmjt. jogharmonizációs záradékkal való kiegészítése.

13. §

A bírósági tárgyalások online nyilvánosságára vonatkozó szabályozás kivezetése miatt szükséges hatályon kívül helyező rendelkezések.

14. §

A bírósági tárgyalások online nyilvánosságára vonatkozó szabályozás kivezetése miatt szükséges hatályon kívül helyező rendelkezés.

15. §

A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz, valamint a PLD irányelv alkalmazásához kapcsoló átmeneti rendelkezést módosítja az Európai Unió Tanácsa által kiadott helyesbítésre figyelemmel.

17. §

A bírósági tárgyalások online nyilvánosságára vonatkozó szabályozás kivezetése miatt szükséges a tárgyi rendelet hatályon kívül helyezése.

18. §

Hatályba léptető rendelkezés.

19. §

Sarkalatosságra vonatkozó rendelkezés.

20. §

Jogharmonizációs záradék.

Végső előterjesztői indokolás

az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2025. évi LXXXIII. törvény, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú törvényeknek a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását és jogharmonizációt célzó módosításáról szóló 2025. évi XCIV. törvény módosításáról szóló 2026. évi LIV. törvényhez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2025. évi LXXXIII. törvény módosítása kizárólag a fejlesztésekhez kapcsolódó jogszabályi rendelkezések hatályba lépésének módosítására irányul, és nem érinti a szabályozás alapvető célját. A projekt megvalósításához kapcsolódó informatikai fejlesztések időbeli csúszása következtében a hatályos szabályozásban meghatározott határidő teljesítése nem biztosítható. Erre tekintettel indokolt a törvényben meghatározott határidő módosítása. A határidő módosítása biztosítja a jogszabályi rendelkezések és a projekt keretében megvalósuló informatikai fejlesztések összhangját, ezáltal elősegíti a szabályozás gyakorlati végrehajthatóságát.

A magyar fogyasztók védelmének erősítése és a vállalkozások támogatása egyaránt központi kérdés a gazdaság működése szempontjából. A vállalkozások terheinek csökkentése által a törvény célja a vállalkozások és a fogyasztók közötti piaci egyensúly biztosítása, ami a vállalkozások hatékonyabb működésének elősegítése által a fogyasztók védelmének további erősítését is szolgálja.

*RÉSZLETES INDOKOLÁS***1. §**

Technikai jellegű szövegcsérés módosítás, amelyet az informatikai fejlesztések elhúzódása tesz szükségessé.

2. §

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosítása a 2005/29/EK és a 2011/83/EU irányelv módosításáról, a fogyasztók zöld átváltásban való szerepvállalásának tisztességtelen gyakorlatokkal szembeni hatékonyabb védelem és a hatékonyabb tájékoztatás révén történő növelése tekintetében című, 2024. február 28-i (EU) 2024/825 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja.

3. §

Hatálybaléptető rendelkezés.

4. §

Jogharmonizációs záradék.

III. Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás

a dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek támogatásáról szóló 146/2026. (IX. 18.) Korm. rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdésére és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel az indokolás a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A gázolaj hazai fogyasztói ára 2026 folyamán a háborús helyzet következtében rövid idő alatt, a benzin árának emelkedési rátáját jelentősen meghaladó mértékben emelkedett, ami az érintett háztartások rendszeres közlekedési kiadásainak növekedését eredményezte. A kormányrendelettel szabályozott intézkedés célja, hogy a gázolaj árának emelkedéséből eredő, magánszemélyeket terhelő többletterheket támogatás nyújtásával részben ellensúlyozza. Az intézkedés értelmében 20 000 forint összegű támogatásra jogosult a dízelüzemű gépjármű magánszemély üzemben tartója vagy ennek hiányában magánszemély tulajdonosa annak érdekében, hogy a személygépkocsit használó magánszemélyek megnövekedett üzemanyagköltségei mérséklődjének. A támogatásra azon magánszemélyek jogosultak, akik a jogszabályban meghatározott időpontban üzemben tartói vagy ennek hiányában tulajdonosai a legfeljebb 110 kilowatt (150 lóerő) teljesítményű dízelüzemű személygépkocsinak. A támogatás személyenként, egy személygépkocsi után jár.

A dízeltámogatást az állami adó- és vámhatóság adatbázisa adatainak felhasználásával a Magyar Államkincstár folyósítja a jogosultak részére. A támogatás folyósítására a 2026. év folyamán – főszabály szerint – négy részletben kerül sor.

Végső előterjesztői indokolás

a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2026. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásról szóló 151/2026. (IX. 18.) Korm. rendelethez

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre az Indokolások Tárában.

A tervezet a bevett egyházak – és azok belső egyházi jogi személyei – által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár-növekedésből, továbbá a víz- és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó 2026. évi többletkiadások ellentételezéséhez nyújtott egyszeri 26 000 forint / számított gyermek / tanuló kiegészítő támogatás összegét, valamint annak biztosításának részletszabályait állapítja meg.

Végső előterjesztői indokolás

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2026. (IX. 18.) Korm. rendelethez

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A bevett egyházak – és azok belső egyházi jogi személyei –, valamint a nem állami fenntartású intézmények által fenntartott egyes szociális és gyermekvédelmi intézményeket, szolgáltatásokat érintő, az energiaárak növekedéséből adódó 2026. évi többletkiadások ellentételezéséhez nyújtott egyszeri kiegészítő támogatás részletszabályairól – az állami intézményekkel azonos szempontok szerinti, azokkal azonos mértékben történő finanszírozás elvének megfelelően – kormányrendeletben szükséges rendelkezni.

A 2026. évi rezsikompenzáció után egyházi kiegészítő támogatás nem vehető igénybe.

Végső előterjesztői indokolás

a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 153/2026. (IX. 18.) Korm. rendelethez

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A fémjeleken lévő betűjelzés az 1999. évben került bevezetésre, mely betűjel a nemesfém tárgy készítésének, forgalomba hozatalának idejét hivatott behatárolni, amit célszerű tízéves periódusokban változtatni. Egy adott nemesfém tárgy készítési korszakának megállapítása különösen hosszabb időtávot tekintve bír jelentőséggel. A jelenleg alkalmazott „C” betűjel tízéves ciklusa 2025. december 31. napján lejárt. Az új „D” betűjeles fémjelsorozat bevezetése lehetőséget teremt azok biztonságosabbá, azaz hamisíthatóságuk nehezebbé tételére.

Az Indokolások Tárát a Miniszterelnökség szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Ducsay Zsuzsanna Ágnes.

A szerkesztőség címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <https://www.magyarkozlony.hu> honlapon érhető el.